

1528465-57.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Apropriação indébita

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... de restituição, tão somente os crimes de roubo/furto, restando o prejuízo no valor de R\$ 120.872,14 (Tabela Fipe R\$ 103.348,00 - fl. 63 + faturas em aberto R\$ 17.524,14 - fl. 65) (fl. 70). Assim, considerando o vultoso prejuízo financeiro suportado pela vítima e a não reparação do dano pelo réu (fls. 80/81), fixo a pena-base em patamar superior ao mínimo legal, em 02 anos de reclusão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1528465-57.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528465-57.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Apropriação indébita

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2200148/2021 - 99º D.P. CAMPO GRANDE, 14310610 - 99º D.P. CAMPO GRANDE, 1501/21/406 - 99º D.P. CAMPO GRANDE, 2200148 - 99º D.P. CAMPO GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL NASCIMENTO SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

DANIEL NASCIMENTO SILVA, qualificado a fls. 31/32, denunciado e processado como incurso no art. 168, caput, do Código Penal, acusado de, entre os dias 19 e 23 de março de 2021, na Avenida das Nações Unidas, altura do numeral 22540, Vila Almeida, nesta cidade e comarca da Capital, ter se apropriado de coisa alheia móvel, consistente no veículo Chevrolet/Spin 18L AT Premier, placas RFU-4J80/Belo Horizonte-MG, cor prata, pertencente à empresa Localiza Rent a Car S.A. A denúncia foi recebida no dia 24 de novembro de 2021 (fl. 42), o réu foi citado (fl. 58) e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (fls. 113/114).

Em audiência de instrução, a vítima foi ouvida (fl. 132).

Em alegações finais, o Ministério requereu a procedência da pretensão penal nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição.

Subsidiariamente, pleiteou pela fixação da pena base no mínimo legal e fixação de regime inicial aberto para cumprimento inicial da pena.
É o relatório.

Fundamento e decido.

Não há preliminares a serem dirimidas.

A pretensão penal é procedente.

Inicialmente, reitero que o acusado não foi localizado para intimação da audiência realizada (conforme certidões de fls. 57 e 126). Não compareceu ao ato e, com fundamento no art. 367, parte final, do Código de Processo Penal, foi decretada sua revelia (fls. 132/135).

A materialidade do delito de apropriação indébita restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelos documentos de "Contrato de Aluguel de Carros" (fls. 06/09), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 34/35), documentos de fls. 65/69 e pelas provas orais colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria é incontroversa e recai sobre o acusado.

Ouvido em Juízo, o representante da empresa-vítima "Localiza Rent a Car", Vagner Carlos da Costa, narrou que o veículo foi locado no dia 19 de março de 2021, com data de devolução para o dia 23 de março de 2021. Todavia, o automóvel não foi devolvido e a empresa não estava logrando êxito na comunicação com o locatário. Foi feito boletim de ocorrência para tentar reaver o bem. A empresa não tem seguro para este veículo, de modo que o valor do prejuízo consiste no valor do veículo mais o valor da locação até o registro do boletim de ocorrência. O total do prejuízo é de R\$ 141.514,14, sendo R\$ 123.990,00 o valor do veículo e R\$ 17.524,14 referente à locação. Até o momento, não conseguiram reaver o automóvel. O locatário foi procurado por telefone e pessoalmente, mas não foi localizado.

Essas foram as provas orais produzidas sob o crivo do contraditório, suficientes para o reconhecimento da materialidade e autoria delitiva.

Depreende-se dos autos que o acusado locou o veículo Chevrolet/Spin 18L AT Premier, placas RFU-4J80/Belo Horizonte-MG em estabelecimento situado no local dos fatos, com data de devolução estipulada para o dia 23 de março de 2021 (conforme documentação de fls. 06/09). Entretanto, na data agendada para devolver o referido automóvel, este não o fez, tendo sido alugado a terceiro de prenome "Felipe", conhecido por "Gordão" ou "Gordinho", para suposta utilização em serviços de lotação no litoral (fl. 32).

O réu foi devidamente notificado pela empresa para que devolvesse o veículo, pagasse sua dívida e/ou convalidasse o contrato, mas o réu não se manifestou, tendo o representante da empresa registrado o boletim de ocorrência de nº 1501/2021 (fls. 03/04).

Cumpra consignar que Vagner Carlos da Costa, representante da empresa Localiza Rent a Car, fora ouvido e corroborou as informações prestadas quando da elaboração do boletim de ocorrência (fl. 05), bem como, em audiência de instrução.

Em que pese aos argumentos defensivos e embora respeitáveis, o réu sequer comparece em Juízo para apresentar versão sobre os fatos, a fim de que se pudesse cogitar a possibilidade de ter havido a alegada utilização por terceiros de documentos do acusado para a celebração do contrato com a empresa de locação de veículos.

A tese invocada, portanto, funda-se em presunção, sem que sequer tenha havido manifestação do réu nesse sentido, valendo observar que a empresa vítima junta nos autos documentação aparentemente original digitalizada do ora acusado, quando da celebração do contrato (fls. 64/69).

Considero suficientemente demonstrada, portanto, no caso concreto, a materialidade e autoria delitiva. Comprovados os fatos descritos na denúncia e não havendo excludentes de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do acusado é medida impositiva.

Passo à dosimetria.

Na primeira fase de dosimetria, verifico que as circunstâncias concretas extrapolam as elementares do tipo, tendo em vista que a empresa "Localiza Rent a Car" não foi restituída pela empresa seguradora, eis que o delito de apropriação indébita não elenca possibilidade de restituição, tão somente os crimes de roubo/furto, restando o prejuízo no valor de R\$ 120.872,14 (Tabela Fipe R\$ 103.348,00 - fl. 63 + faturas

em aberto R\$ 17.524,14 - fl. 65) (fl. 70). Assim, considerando o vultoso prejuízo financeiro suportado pela vítima e a não reparação do dano pelo réu (fls. 80/81), fixo a pena-base em patamar superior ao mínimo legal, em 02 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes nem atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento nem de diminuição de pena. Pena em definitivo em 02 anos de reclusão e 20 dias-multa.

O réu é primário, mas consideradas as circunstâncias judiciais negativas descritas na primeira fase de dosimetria, ante o prejuízo significativo suportado pela empresa-vítima, estabeleço o regime semiaberto para início de cumprimento de pena. Por outro lado, excepcionalmente, presentes os requisitos do art. 44, CP, possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e na prestação pecuniária a ser revertida em favor da vítima, nos termos do art. 45, §1º, do Código Penal, no valor do prejuízo informado em documento de fls. 70 - R\$ 120.872,14.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para CONDENAR o réu DANIEL NASCIMENTO SILVA, às penas de 02 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa, esses no mínimo legal, substituída a pena restritiva de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária a ser revertida em favor da vítima, nos termos do art. 45, §1º, do Código Penal, no valor do prejuízo informado no documento de fls. 70 - R\$ 120.872,14.

Faculto o recurso em liberdade.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima.

Após o trânsito, oficie-se ao TRE e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA